



Resolución Directoral N° 00001617

Tocache, 07 MAYO 2026

VISTO:

El memorando N°320-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 09 de abril de 2026, el Informe Final N°014-2026-GRSAM/DRE-SAM/UGEL-T/CPADD de fecha 06 de marzo de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (82) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°00002975 fecha 04 de diciembre del 2025, se resuelve ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Hernán Jesús Medrano Condezo**, ex docente contratado de la I.E N°0633 – Puerto Pizana, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín; quien presuntamente ha transgredido los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente (por vulnerar y no respetar los derechos de los estudiantes en agravio de la alumna I.J.S.A (16) del 4° de secundaria; por estar impedido de mantener una relación sentimental - enamoramiento que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual con la menor estudiante), faltas consideradas como grave y muy grave.

Que, este colegiado aprecia de los documentos recabados, así como los documentos derivados por el área de Convivencia Escolar de la UGEL Tocache, como el Oficio Múltiple N°0080-2025-IEPSM N°0633-PP de fecha 10 de noviembre del 2025, mediante el cual el director de la I.E emite un informe de denuncia verbal de un padre de familia respecto a la relación impropia entre docente y su menor hija, refiere que "el docente le ha escrito a su menor hija de iniciales I.Y.S.A (16) "quiero oír tu voz, amor llámame" con el número de contacto 987791110 y número de WhatsApp 990874684, registrado como Tía Lita, pero al realizar la búsqueda, dicho número correspondía al profesor Hernán Jesús Medrano Condezo, quien es docente de matemática en la I.E N°0633"; asimismo adjunta copia del Acta de Recepción de evidencias por presunto acoso sexual de fecha 06 de noviembre del 2025 y Acta de Conocimiento de fecha 07 de noviembre del 2025, levantada con el Comité de Convivencia.

Que, se cuenta con el Informe N°43-2025-GRSM/DRESM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC de fecha 11 de setiembre del 2025, documento mediante el cual la especialista de Convivencia emite informe sobre presunto caso de violencia sexual a menor de edad de iniciales I.J.S.A (16) del 4to de secundaria de la I.E N°0633 – Puerto Pizana. Del contenido del informe y de la documentación recepcionada se evidencia que la I.E ha atendido el caso de acuerdo a los protocolos de atención (protocolo 6 de la RM-383-2025-MINEDU), y que el hecho materia del presente procedimiento sancionador, tiene antecedentes de otros hechos que se relacionan al caso y que sirven de elementos periféricos que ayudan a formar un criterio a la comisión:

- Con fecha 10 de setiembre del 2025 se recibe comunicación telefónica de la psicóloga de la institución educativa 633 Puerto Pizana quien informa la recepción de un reporte inicial **por parte del tutor** de la sección del tercero de secundaria, dicho reporte indicaba "una relación más que amical", a lo que se brindó orientación inmediata para el recojo de información.

- Con fecha 24 y 28 de octubre del 2025 la dirección de la I.I.E.E. recibió dos denuncias de alumnos, quienes refieren que el docente (Hernán Jesús Medrano Condezo) y la estudiante I.J.S.A mantenían una relación amorosa. Los alumnos indicaron tener pruebas, observando que la estudiante revisaba con frecuencia el celular del maestro y que en ocasiones había contacto físico inapropiado ("se juegan de manos").

- Con fecha 06 de noviembre del 2025 el encargado de dirección recibió capturas de pantallas que provenían del número del docente en donde en una de ellas decía "extraño oír tu voz, amor llámame".

Que, en el presente caso, este colegiado toma como las normas a aplicar la Ley N°29944, Ley de la Reforma Magisterial, que en su **Artículo 2° Principios**, señala: (...) **b) Principio de probidad y ética pública:** *La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley.*

Asimismo, resulta aplicable el **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno".*

Que, este colegiado aprecia que el docente en PAD ha sido válidamente notificado el día 12 de febrero del 2026 con la RD UGEL-T N°00002975, fecha 04 de diciembre del 2025, la misma que dentro del plazo que prevé la norma, y a través de mesa de partes presencial/virtual, ha solicitado prorrogas en su escrito, y se le respondió con la Carta N°004-2026 de fecha 16 de febrero del 2026 concediéndole ampliación de plazo, siendo notificado válidamente el día 25 de febrero del 2026; por lo que, ha presentado su escrito con VIR 016-2026740658 de fecha 03 de marzo del 2026, ofreciendo medios de defensa, descargo, y medios probatorios; que es evaluado a efectos de emitir el presente informe.

Que, se remite la Resolución Directoral N°00002975, fecha 04 de diciembre del 2025, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. Hernán Jesús Medrano Condezo, ex docente contratado de la I.E N°0633 – Puerto Pizana, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín, quien fue notificado válidamente en fecha 12 de febrero del 2026, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente ha ejercido su derecho a la defensa conforme se ha señalado precedentemente; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, la docente en PAD, al momento de hacer su descargo de fecha 03 de marzo del 2026, con VIR-2026740658, señala: (...) *encontrándome dentro del plazo concedido planteo la Nulidad de todo lo actuado, ofrezco medios de defensa, descargo y medios probatorios, sustento en las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas;*

1. Fundamentos de la Nulidad de todo lo Actuado.- Primero: La Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, señala en su título preliminar, artículo I **Ámbito de aplicación de la Ley**, y se debe actuar con respeto al numeral 1.5 **Principio de Imparcialidad**.- las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación; **Segundo:** La Ley N°27444 en su artículo 10° **Causales de nulidad**, son vicios del acto administrativo 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, 2. El defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de sus supuestos de conservación del acto, a que se refiere el artículo 14°. En el presente caso señor director de la UGEL; el Tribunal del Servicio Civil SERVIR, aprobó la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, en esta directiva se establecen funciones y autoridades del proceso administrativo disciplinario, como la Secretaría Técnica, que apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras, se puede determinar los órganos competentes de acuerdo al tipo de sanción a aplicarse (amonestación escrita, suspensión y destitución). **Tercero:** Que, en la instauración del proceso administrativo no se ha tomado en consideración el Principio de Jerarquía, para verificar la línea jerárquica del presunto infractor, basados en los instrumentos de gestión de la entidad como es el Reglamento de Organización y Funciones. **Cuarto:** Conforme a la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, las autoridades en primera instancia; el señor director, al suscrito se le está proponiendo que la posible sanción a aplicarme sería la destitución, en consecuencia el órgano instructor vendría a ser el jefe de recursos humanos y el órgano sancionador el titular de la entidad, lo que significa que todo lo actuado en el presente proceso administrativo disciplinario es nulo ipso jure, porque no existe un informe de precalificación que ha debido emitir el secretario técnico, y que en dicho informe sea debido identificar al órgano instructor y sancionador. **Quinto:** Conforme se aprecia todo lo actuado se encuentra invalidado la misma que no conllevaría a que la decisión final sea válida, por el contrario, estaría plagada a vicios, incumpléndose el debido proceso administrativo sancionador, así como el principio de legalidad, la administración pública se sustenta básicamente en el Principio de Formalidad, todo lo actuado es nulo porque adolece de las formalidades establecidas en la Ley, reglamentos, al hallarse sustentado en documentos que no constituyen el informe de Precalificación donde se ha debido identificar tipificar la posible infracción cometida y la posible sanción; el Debido Proceso se trata de un derecho fundamental, que impidan que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento se vean afectados por cualquier sujeto de derecho o el Estado; para De Bernardis el "debido proceso se puede definir como el conjunto mínimo de elementos que deben estar presentes en cualquier clase de procesos, para ser posible la aplicación de la justicia, en el presente caso se debe declarar fundada

la nulidad, porque se está atentando contra el debido proceso y el principio de legalidad. **Sexto:** Conforme a la Ley N° 27444 señala en su artículo 109° Facultad de Contradicción Administrativa, 109.1 Frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, para que sea revocado, modificado, anulado o suspendidos sus efectos; pido la nulidad de todo lo actuado y dar por concluida la presente investigación por contravenir normas y directivas de orden público y reglamentos internos de gestión. Amparo la Nulidad en el artículo 10° de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, y los medios probatorios son la copia del reglamento de organización y funciones, y todo lo actuado en el presente proceso administrativo disciplinario, donde no se aprecia el Informe de Precalificación emitido por el Secretario Técnico.

2. Planteo Medios de Defensa al Proceso Disciplinario:

A. Excepción de Oscuridad y Ambigüedad de la Falta Administrativa.- Norma de aplicación supletoria; el Código Procesal Civil en su primera disposición complementaria final señala: "Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza", y en su artículo 446° inciso 4 regula la excepción de Oscuridad; amparo la excepción en los siguientes considerandos.- **Primero:** Que la RD N° 00002975 fecha 04 de diciembre del 2025 es oscura y ambigua porque la conducta antijurídica del suscrito es objeto de instauración del procedimiento administrativo disciplinario no es precisa y no se ajusta a la realidad, porque en su artículo primero Resuelve: Instaurar proceso administrativo disciplinario contra el suscrito en mi condición de profesor contratado en la II.EE N° 0633- Puerto Pizana – Pólvora, por haber trasgredido el deber en el ejercicio de la función, por vulnerar y no respetar los derechos de los estudiantes en agravio de la alumna I.J.S.S y prohibición (estar impedido de mantener una relación sentimental – enamoramiento que atentan contra la integridad, indemnidad y libertad sexual con la menor estudiante, considerada como grave; empero en la Resolución Directoral 00002975 hacen alusión a presuntos actos de Hostigamiento Sexual, y la R.D N° 058-2025/I.E N0633/PP adapta medida de separación preventiva por presunto acoso sexual. **Segundo:** el Tribunal Constitucional es procedente cuando proponen pretensiones incompatibles, cuando no se fijan con precisión las pretensiones, cuando no existe conexión lógica entre los hechos expuestos y a las faltas imputadas; esta excepción es de puro derecho, es decir, el cual, por su naturaleza, no debe someterse a prueba; lo cual me impide hacer un efectivo ejercicio de mi derecho a la defensa; los hechos y fundamentos son oscuros, imprecisos y contradictorios con la presunta infracción, porque se afirma que presuntamente he trasgredido el deber en el ejercicio de mi función y prohibición considerado como grave, no se realiza una correcta tipificación. Medios probatorios la R.D N° 00002975 en su parte resolutive y todo lo actuado que obra en el expediente.

B. Excepción de Incompetencia para conducir el Proceso Disciplinario. - Artículo 93° y siguientes del D.S N° 040-2014-PCM, por no ser el órgano instructor y tener la condición de encargado. **Primero:** En mi condición de profesor contratado de la I.E N° 0633 – Puerto Pizana, del distrito de Pólvora, por haber trasgredido el deber en el ejercicio de la función "por vulnerar y no respetar los derechos de los estudiantes en agravio de la alumna I.J.S.A y prohibición (por estar impedido de mantener una relación sentimental – enamoramiento que atentan contra la integridad, indemnidad y libertad sexual con la menor estudiante, considerado como grave, de conformidad con los documentos internos de gestión y con lo regulado por SERVIR, el secretario técnico tiene la obligación de establecer quien es el órgano instructor y el órgano sancionador, en este caso se está sugiriendo la sanción de destitución, el órgano instructor es el jefe de recursos humanos y el órgano sancionador sería el director de Ugel, la excepción de incompetencia se produce cuando el instructor es incompetente por mandato de la Ley, y sus resoluciones o actos carecen de eficacia jurídica, señor instructor su intervención carece de validez jurídica, el D.S N° 040-2014-PCM, señala en el artículo 93° Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. **Segundo:** Conforme se aprecia en la resolución directoral de apertura, el director de la UGEL Tocache está actuando como órgano instructor, no existe informe de Precalificación emitido por el Secretario Técnico, se incurre en responsabilidad porque su despacho no está facultado por ley, para ejercer funciones del órgano instructor en el PAD, incurriendo en usurpación de funciones y abuso de autoridad; porque la persona que debe instruir en el presente caso sería el Jefe de Personal, previo informe de Precalificación del Secretario Técnico, lo que no está ocurriendo en el presente caso, porque según SERVIR es el jefe de personal y el órgano sancionador es el director de la UGEL. **Tercero:** Asimismo, su judicatura carece de competencia para continuar con la instrucción de la presente investigación instructora porque no es el llamado por ley; el literal a) del artículo 56° de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, dispone que adicionalmente a su remuneración, el profesor puede recibir asignaciones temporales que se otorgan, entre otros, por el ejercicio de cargos de responsabilidad en las diferentes áreas de desempeño; igualmente el artículo 70° de la citada ley, el encargo es de temporal y excepcional, no genera derechos y no puede exceder el periodo del ejercicio fiscal. Conforme se puede advertir señor director encargado, su persona se encuentra encargado de la Dirección de la UGEL desde el año 2025, habiendo excedido el ejercicio fiscal porque nos encontramos en el ejercicio fiscal del año 2026, en consecuencia, también se encuentra impedido de intervenir en el presente proceso administrativo disciplinario, las encargaturas son temporales, a la fecha han transcurrido el ejercicio fiscal 2025. Una persona encargada de la oficina de Recursos Humanos no tiene toda la potestad y atribución de investigar a un trabajador contratado, porque la encargatura y suplencia es temporal, motivo por el cual la presente excepción de Incompetencia para conducir el proceso debe declararse Fundada, para no incurrir en responsabilidad penal. El medio probatorio es la R.D donde se aprecia el post firma como director (e) de UGEL Tocache.

C. Tipificación Incorrecta de las Faltas. Primero: En la parte Resolutive de la R.D 2975 se instauró en mi contra proceso administrativo disciplinario, en mi condición de profesor contratado en la I.E N° 0633 – Puerto Pizana, del distrito de Pólvora, por haber trasgredido el deber en el ejercicio de la función "por vulnerar y no respetar los derechos de los estudiantes en agravio de la alumna I.J.S.A y prohibición (por estar impedido de mantener una relación sentimental – enamoramiento que atentan contra la integridad, indemnidad y libertad sexual con la menor estudiante, considerado como grave y por fundamentos expuestos en el presente informe. **Segundo:** se aprecia del considerando precedente en la Resolución no se ha realizado una adecuada tipificación, se debe tener presente que la tipificación incorrecta de una infracción administrativa en el procedimiento disciplinario viola el principio de tipicidad y legalidad, establecidos en el artículo 248° de la Ley N° 27444, que señala en su literal; 1. Legalidad.- solo por norma con rango de ley, cabe atribuir a

las entidades la potestad sancionadora y las consecuencias administrativas pasibles de aplicar a un administrado, las que ningún caso habilitan a disponer la privación de libertad; 2. Debido Proceso.- no puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías de la potestad sancionadora, que deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas; 3. Razonabilidad.- las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionadora no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Tercero: Las faltas graves deben subsumirse en el artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, mientras que las leves están en el Reglamento Interno de Servidores, si la conducta no alcanza con la citada infracción, la autoridad no podrá sancionar porque podría incurrir en delito de abuso de autoridad, SERVIR ha establecido precedentes, evitando imputaciones genéricas, debiendo contener toda imputación una descripción clara y precisa del hecho. Cuarto: sobre el principio de tipicidad se encuentra establecido en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que es un límite concreto a la potestad sancionadora administrativa y que su alcance se extiende a todos los procedimientos; el artículo 247° debemos tener presente que el TC distingue el principio de legalidad y el de tipicidad “no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad”. El primero garantiza por el ordinal “d” del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la Ley, el segundo constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta. Quinto: el principio de Tipicidad para la Constitución es “El sub principio de tipicidad o taxatividad, constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, y estén redactadas con un nivel de precisión que permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una disposición legal”; así el numeral 4 del artículo 248° de la Ley N° 27444 determina que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas en normas con rango de ley, mediante su tipificación, sin admitir interpretación extensiva o analógica; las entidades solo podrán sancionar la comisión de conductas que hayan sido previamente tipificadas como ilícitas. Sexto: reitero que se ha aperturado proceso administrativo disciplinario conforme señala la R.D por haber trasgredido el deber en el ejercicio de la función “por vulnerar y no respetar los derechos de la estudiante, en agravio de la alumna I.J.S.A y prohibición (por estar impedido de mantener una relación sentimental – enamoramiento, que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual con la menor estudiante, considerada como grave y por los fundamentos expuestos en el informe). Empero no se ha realizado una tipificación correcta del precepto legal que supuestamente he trasgredido, lo actuado carece de sustento legal para que continúe con el procedimiento sancionador; es necesario decir que el principio de tipicidad guarda relación con el derecho de defensa, que permite el respeto al debido procedimiento “así lo reconoce el Tribunal Constitucional, queda clara la extrapolación de la garantía del derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con ello la exigencia de que al inicio del procedimiento sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción detallada de los hechos punibles que se imputan de la infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, con el propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa. Medios probatorios lo contenido en la R.D N°00002975 de fecha 04 de diciembre del 2025.

Descargo al Proceso Administrativo Disciplinario instaurado en la R.D N°00002975, dentro del plazo legal, para la absolución de los cargos imputados, en su caso a la atenuación de la sanción a imponerse; del cargo que se me imputa, haber trasgredido el deber en el ejercicio de la función “por vulnerar y no respetar los derechos de la estudiante, en agravio de la alumna I.J.S.A y prohibición (por estar impedido de mantener una relación sentimental – enamoramiento, que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual con la menor estudiante, considerada como grave y por los fundamentos expuestos en el informe.

Primero.- Conforme se aprecia de todos los actuados, me aperturan procedimiento administrativo disciplinario por haber trasgredido el deber en el ejercicio de la función al vulnerar la prohibición al mantener una relación sentimental con la menor estudiante; conforme se aprecia de los actuados que no existe evidencia válida ni medios probatorios que acrediten tales imputaciones, porque mi persona jamás ha pretendido siquiera enamorar a la alumna, y eso ha quedado acreditado con la manifestación de la alumna, que ha sido uniforme, coherente y congruente en el acta de entrevista de fecha 12 de noviembre del 2025; (...), con respecto a otro incidente (...), eso se solucionó en dirección y dije tal cual se dieron las cosas (...). **Segundo.-** La alumna en ningún instante afirma que mi persona la esté enamorando o pretendiendo, por el contrario ha quedado acreditado que la alumna tiene enamorado y ha narrado con lujo de detalles que fue realmente lo que ha ocurrido, incluso ha señalado que fue su papa que denunció por presión de los profesores y que ni siquiera sabía de los hechos, y ha hecho comentarios expresando de que mi persona le pague alguna suma de dinero y que el policía también tiene que recibir algo de dinero, pero mi persona jamás ha realizado tal proposición porque no soy culpable de nada y siempre he respetado a los alumnos, a algunos les asesoraba para el programa de CTA con varios alumnos tenía que coordinar; la alumna se ha mostrado tranquila y ha narrado lo ocurrido con precisión y seguridad. La alumna no ha sido afectada en su rendimiento académico ni personal ni moral. **Tercero.-** Mi persona no ha cometido ningún acto de hostigamiento sexual contra la menor estudiante, esto ha quedado evidenciado con la narración coherente y sin presión de la estudiante; señor director el acta de entrevista de la alumna no ha sido merituada y analizada válidamente para resolver, transgrediendo el principio del debido proceso administrativo disciplinario, asimismo, se viola el principio de legalidad, porque mi conducta no se encuentra tipificada en ninguna norma legal; en acta de entrevista de fecha 13 de noviembre del 2025 he narrado de manera coherente toda la verdad, y jamás he intentado faltas respeto a mis alumnas y alumnos, siempre he brindado apoyo personal y profesional para el correcto aprendizaje. **Cuarto.-** Señor director debo precisar que mi persona ha narrado que los mensajes de WhatsApp, han sido enviados por equivocación a la alumna, y porque me encontraba libando licor, esos mensajes han sido escritos para ser dirigido a uno de mis hijos, porque así los trato, se debe tener presente que mi persona no ha insistido ni mucho menos ha llamado a la alumna (...) pedí disculpas y le dije que no iba a volver a suceder eso, quedando en buenos términos. Con respecto a la segunda captura de pantalla, son unas llamadas, eso es a razón de que un grupo de alumnos de tres, me habían pedido que los asesore en un proyecto de CYT, pero quedo a medio hacer por desorganización de los alumnos, pero para coordinar le hacía las llamadas, ya que vive lejos, camina dos horas diarias para ir al colegio, y es una alumna destacada. Desconozco en su integridad la tercera captura de pantalla, es un mensaje que no he enviado,

no veo el número de teléfono, no fue mi persona la que haya enviado; desconozco el audio, no lo he escuchado, no sé de qué trata, por tal motivo no sabría decir nada del audio. **Quinto.-** al momento de valorar las declaraciones de la alumna y mi persona, no se ha tomado en consideración que las dos son coherentes y no son contradictorias entre sí, por el contrario, está acreditado que fue un error enviar el mensaje al WhatsApp, pero todo quedo en buenos términos con la alumna como ella misma lo detalla; se está cometiendo un abuso al aperturar el proceso administrativo disciplinario con el propósito de destituirme; empero considero que se debe reconsiderar la sanción que se pretende imponerme, porque lo que ocurrió es un error de la persona a quien le envié el mensaje, ello porque me encontraba en estado etílico, le envié a la alumna, y es por ello que me reclamo con justa razón, y mi persona reconoció su error, y pedí las disculpas que correspondía; porque todo es un mal entendido; mi persona solo obsequio unas flores a su mama en presencia de su esposo, tío y la alumna; y el encuentro con la mama y la alumna en Tocache, fue casual, conforme lo ha señalado la propia alumna. Con respecto a las presuntas faltas, estas no proceden y no se adecuan a mi conducta, porque siempre he actuado cumpliendo y ejerciendo mis funciones; no se tomó el principio de Legalidad, ya que el TC ha señalado en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC sobre la base del artículo 2° inciso 24 literal d) de la Constitución, que el principio de Legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también por uso de cláusulas generales e indeterminadas. Los medios probatorios acta de entrevista.

Que, estando a lo antes señalado se evidencia que el Profesor Hernán Jesús Medrano Condezo, ha cumplido con presentar su descargo a las imputaciones en su contra; por tanto, estando al estado del presente procedimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N° 27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: *"Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción"*, por lo que corresponde emitir pronunciamiento, más aun cuando se encuentra debidamente notificado el Informe Final de instrucción, el cual fue absuelto mediante escrito de fecha 24 de abril del 2026, donde presenta descargos y medios de prueba y solicita Informe Oral, el mismo que fue programado para el día 05 de mayo del 2026, la misma que no se desarrolló por las razones que se expone en el acta de Informe Oral del profesor Hernán Jesús Medrano Condezo.

Al respecto, sobre la Nulidad de todo lo actuado, planteado por el docente en PAD en su descargo se tiene que hace referencia de la inadecuada aplicación del Principio de Imparcialidad, Principio de Jerarquía, Principio de Legalidad y la Potestad sancionadora de la Ley del Servicio Civil Ley N° 30057, para lo cual es necesario precisar que: La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es un organismo rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado. Es así que mediante el Informe Técnico N° 1409-2018-SERVIR/GPGSC, en el extremo del ámbito de aplicación, refiere lo siguiente: *"3.1 Los servidores que se encuentran bajo el régimen de la carrera especial regulada por la LRM (Ley de la Reforma Magisterial N° 29944), se sujetan al régimen disciplinario de dicha ley, su reglamento (aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED) y la Norma Técnica denominada "Normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario para Profesores en el Sector Público" (...), siempre que sus disposiciones no se opongan a las establecidas en la ley y el reglamento; aplicándoseles supletoriamente (es decir, en todo aquello no previsto por sus normas especiales) el régimen disciplinario de la LSC (Ley del Servicio Civil N° 30057) y sus normas de desarrollo. En ese sentido, de acuerdo con el citado informe, los docentes bajo el régimen especial regulado por la LRM (Ley de la Reforma Magisterial N° 29944), se sujetan al régimen disciplinario de dicha ley y sus normas reglamentarias y complementarias".* Por lo que los argumentos del docente en PAD basados en las normas del Servicio Civil, no resultan aplicables tal cual lo expone, al existir una norma especial que regula el procedimiento administrativo disciplinario para los docentes del sector público. De ahí que los argumentos sobre la nulidad por el tema de la incompetencia resulta infundado, tal como los otros supuestos vicios de nulidad que argumenta, sobre los cuales no se advierte se haya incurrido en el presente procedimiento sancionador, así podemos citar que el Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, señala: en el artículo 90.1 "La investigación de las faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, la que califica las denuncias que les sean remitidas, debiendo derivar a la autoridad competente las que no constituyan falta grave o muy grave, para su evaluación y aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso". Y seguidamente (...) Artículo 90.4 "En caso la Comisión recomiende la instauración de proceso administrativo disciplinario, el Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada emite la respectiva resolución en un plazo no mayor de cinco (5) días desde la fecha de recibido dicho informe".

Respecto al cuestionamiento de la tipificación realizada, ser advierte que esta se ha realizado en base a la Ley 29444, que en su artículo 3, regula el marco ético y ciudadano de un docente y en su artículo 2° **Artículo 2° los Principios, y señala: (..) b) Principio de probidad y ética pública:** *La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública*

y la presente Ley. Por lo que la Ley 29444, hace una remisión al Código de Ética de la Función Pública que bien puede aplicarse, dado los hechos que son materia del presente procedimiento.

Asimismo, lo señalado en su descargo hace mención a la excepción de oscuridad o ambigüedad, que es un medio de defensa que se propone cuando en el tenor de la tipificación administrativa que da origen de la Apertura del Proceso Administrativo Disciplinario no se halla precisado con claridad la pretensión o pretensiones de la falta administrativa y los hechos, y en tal sentido impide el cabal ejercicio del derecho de defensa y contradicción al emplazado. En el caso de autos, la tipificación administrativa consiste en haber transgredido los **principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente**, en este caso por vulnerar y no respetar los derechos de los estudiantes, en agravio de la alumna I.J.S.A (16) del 4° de secundaria; por estar impedido de mantener una relación sentimental - enamoramiento que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual con la menor estudiante, faltas considerados como grave y muy grave; puesto que se ha considerado lo manifestado por sus compañeros de aula de la menor de iniciales I.J.S.A (16), quienes han sido testigos del supuesto vínculo entre la menor agraviada y el docente en PAD. Sin embargo, cabe precisar que la tipificación se ha realizado de conformidad con lo señalado en la **Ley de la Reforma Magisterial Ley N° 29944 en su artículo 49° Destitución numeral 49.1**. Es causal de destitución la transgresión por acción u omisión de los principios, de los deberes, de las obligaciones y de las prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerada como muy grave; puesto que lo hemos calificado en el primer párrafo, y su literal **f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal**; siendo la calificación descrita en la resolución de Apertura del Proceso Administrativo Disciplinario al docente Hernán Jesús Medrano Condezo para una posible sanción administrativa de Destitución, el cual se ha descrito detalladamente los hechos en dicha resolución, que con la absolución de su descargo se va a analizar y valorar su defensa técnica, para llegar a una decisión razonable y justa, bajo los principio de proporcionalidad y razonabilidad.

Ahora bien, sobre el descargo del docente en PAD, argumenta la incompetencia como una excepción, refiriéndose a la autoridad que conduce las etapas del PAD, señalando que es un docente contratado e invoca competencias del órgano instructor y sancionador. Al respecto cabe precisar que: El artículo 70° de la LRM señala que *"El encargo es la acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de este, para desempeñar funciones de mayor responsabilidad. El encargo es de carácter temporal y excepcional, no genera derechos y no puede exceder el período del ejercicio fiscal"*. En consonancia con la citada norma legal, el Reglamento de la LRM (artículos 176° al 179°) contempla la figura del encargo como la autorización para ocupar temporal y excepcionalmente un cargo vacante de mayor responsabilidad, sin exceder el periodo del ejercicio fiscal. Por tanto, el director encargado Mg. Víctor Vela Ramírez ha firmado la Resolución Directoral N° 0002975 de fecha 04 de diciembre del 2025, en donde se le apertura proceso administrativo disciplinario al docente Hernán Jesús Medrano Condezo; pues dicho director cuenta con Resolución Directoral Regional N°3696-2025-GRSM/DRE de fecha 18 de noviembre del 2025, que resuelve encargar el puesto de director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache con vigencia desde el 18 de noviembre al 31 de diciembre del 2025, encontrándose dentro de sus facultades y plazo de ley para firmar resoluciones directorales, en virtud de lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, que señala: **90.1 "La investigación de las faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, la que califica las denuncias que les sean remitidas, debiendo derivar a la autoridad competente las que no constituyan falta grave o muy grave, para su evaluación y aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso". Y seguidamente (...) Artículo 90.4 "En caso la Comisión recomiende la instauración de proceso administrativo disciplinario, el Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada emite la respectiva resolución en un plazo no mayor de cinco (5) días desde la fecha de recibido dicho informe"**.

Con respecto a la Tipificación Incorrecta de las Faltas, ya se ha explicado precedentemente que se ha invocado la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 3, regula el marco ético y ciudadano de un docente y en su artículo 2° **Artículo 2° los Principios**, y señala: **(..) b) Principio de probidad y ética pública: La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley**. Por lo que la Ley 29444, hace una remisión al Código de Ética de la Función Pública que bien puede aplicarse, dado los hechos que son materia del presente procedimiento, máxime si el docente en PAD es un servidor dentro de los alcances de la Ley 29444.

Que, una vez explicado los motivos porque la nulidad inviada no es de recibo por este colegiado, procedemos a hacer un análisis de los actuados, y en aplicación de la normativa vigente se determina que: se acredita la falta por cuanto, el docente en PAD si bien ha negado los cargos, existe actuación administrativa que, si permite concluir la vulneración de la norma administrativa, al haber vulnerado sus deberes como docente bajo el régimen la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, conforme se explica y fundamenta más adelante.

Que, este colegiado haciendo un análisis de los actuados, en aplicación de la normativa vigente determina que: se acredita la falta disciplinaria, al haber infringido el docente los principios del Código de Ética de la Función Pública y el marco ético y ciudadano de un docente, y los principios éticos previsto en el artículo 2° que señala: (...) **b) Principio de probidad y ética pública:** *La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley.*

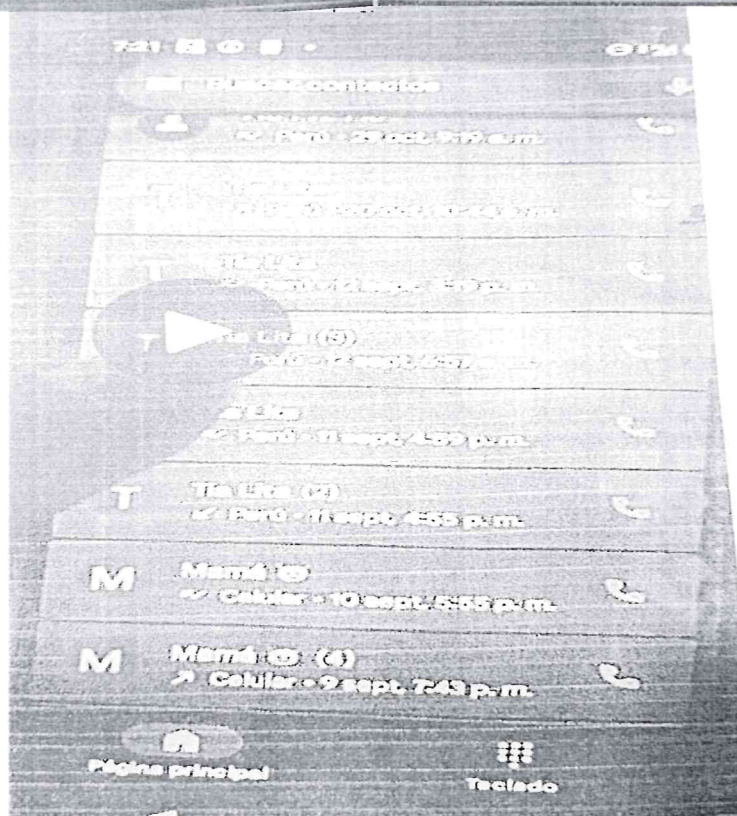
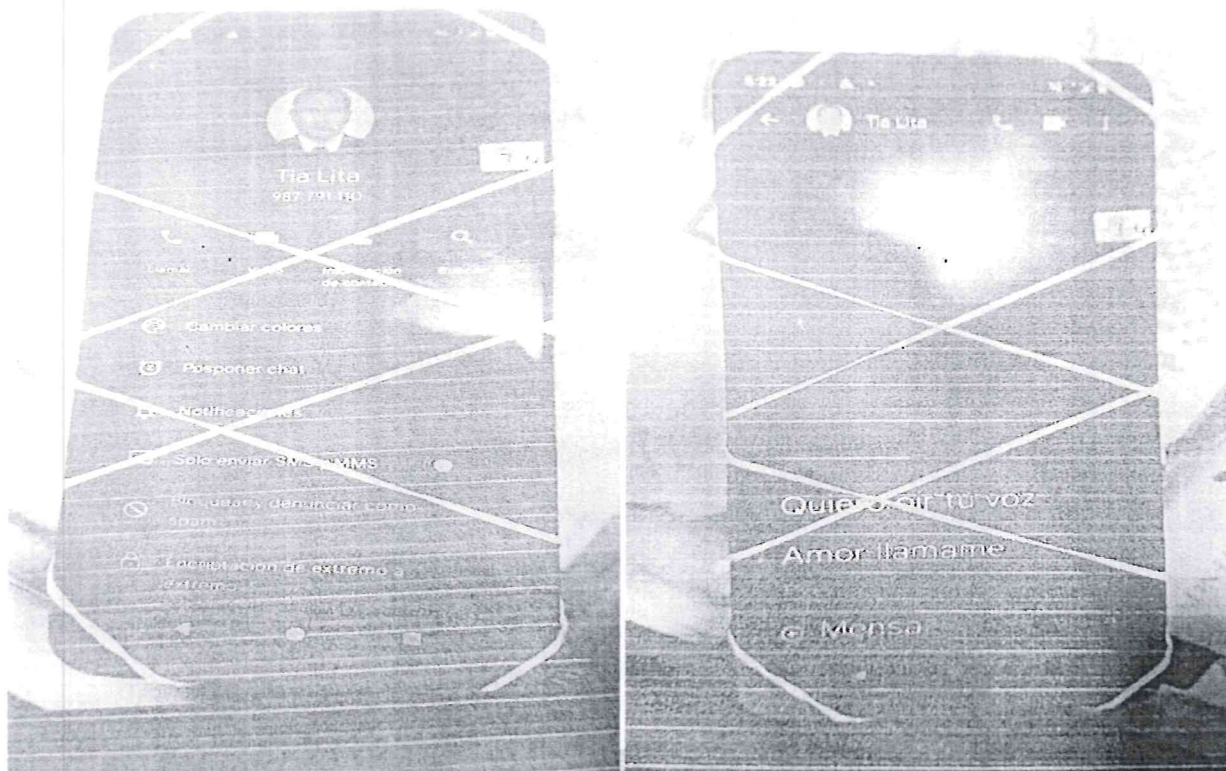
Que, como actuados que acreditan su responsabilidad tenemos el Oficio Múltiple N°0080-2025-IEPSM N°0633-PP de fecha 10 de noviembre del 2025, el interrogatorio al docente en PAD de fecha 13 de noviembre del 2025 y Acta de Entrevista a la menor de iniciales I.J.S.A (16) del 4to año de secundaria de fecha 12 de noviembre del 2025 y los demás hechos periféricos precedente a la denuncia realizada contra el docente en PAD.

Que, si bien el en su descargo de fecha 03 de marzo del 2026 el docente en PAD alega que *solo fueron sindicaciones de otros compañeros de aula de la menor, quienes fueron a la dirección a decirle al profesor Yauri (director) que su persona le habría pasado las respuestas del examen del curso de matemáticas a la menor de iniciales I.J.S.A (16), y que supuestamente mantenía un romance con ella; el cual se solucionó en dirección, cuando la menor dijo tal cual se dieron las cosas, y no como se le esta acusando.* El hecho que se habría solucionado en la dirección de la ii. ee; y además, que fue un error haber enviado el mensaje de "Quiero oír tu voz. Amor llámame" a celular de la menor I.J.S.A; no causa convicción de la no responsabilidad, por lo siguiente: a) Que, los alumnos en su momento señalaron ello, sin que se haya esclarecido porque?, bajo que sustento, lo que nos indica que nadie hace una atribución de ese tipo de manera gratuita y sin motivo b) Que, si bien la menor puede haber negado en ese momento dicha aseveración de que *mantenía un romance con ella*, también es cierto que, al momento de prestar su declaración si señala que los msn fueron enviados, lo que además ha sido reconocidos por el docente en su descargo, claro está bajo otro argumento: *"ha querido enviar ese mensaje a su hijo"*, pero del contenido de los msn no resulta creíble tal versión, *máxime* si se evidencia cierta complicidad con la alumna, quien conforma a las capturas de pantalla de los msn, el docente no figuraba con su nombre el teléfono de la menor, sino como *"Tía Lita"*. Además de ello, existe evidencia que en el celular de la menor existe (mensajes y llamadas entre ambos involucrados), el cual fue entregado por el padre de la menor para que realice la respectiva denuncia, incluyendo un audio entre una tercera persona (ex enamorado y la menor), quien le reclama, por el presunto vínculo que mantenía con el docente).

De acuerdo a lo señalado precedentemente el Prof. Hernán Jesús Medrano Condezo, es responsable de las acusaciones en su contra, se ha desvirtuado que su actuación en los hechos imputados haya sido bajo el principio de licitud, que establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (...). El principio de presunción de licitud precitado se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia previsto en el literal e) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, el cual señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esta presunción cubre al imputado durante el procedimiento sancionador, y puede desaparecer o **confirmarse gradualmente**, y finalmente definirse a través de un acto administrativo. Por tanto, de acuerdo a los documentos analizados y por la propia versión de los intervinientes y a los argumentos expuestos presentemente se ha producido claramente la contravención de los principios del Código de Ética de la Función Pública ya que de acuerdo a los documentos de referencia, a las consideraciones expuestas y al análisis de la CPPADD, se tiene la declaración de la menor de iniciales I.J.S.A (16), quien ha referido explícitamente que *"sus compañeros alegan que el docente Hernán es "su marido", que le han visto salir de su cuarto, que le pasa las respuestas del examen de matemática, que los han visto besándose en otro salón, pero que es totalmente falso, en honor a la verdad"; ya que solo se trata de un mal entendido, porque el docente es su padrino de cordón;* pero se ha podido corroborar, según los medios probatorios que obran en el expediente, que efectivamente en el celular de la menor existe el mensaje que se puede visualizar, y dice: *"Quiero oír tu voz", Amor llámame"*, múltiples llamadas entre ambas partes, y que el docente esta agregado a sus contactos como *"Tía Lita"* (987791110), lo que evidencia una complicidad de la menor, quien si bien niega la supuesta relación amorosa, sin embargo este tipo de msn y comunicaciones vulneran los principios éticos que no solo afectan a la menor sino que generan un ambiente no apropiado en la comunidad educativa.

Por otro lado, se tiene que el celular de donde se extrajo las evidencia fue encontrado en estado de destrucción, justamente el elemento magnético donde de donde provienen las evidencias en contra del docente, equipo que era utilizado por la alumna, tal como se muestra en las imágenes:

00001617



Que, nuestra Constitución Política, señala que toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que respecta a los niños -entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4º de nuestra Constitución precisa que: *"la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...)"*; reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15º de la Carta Magna

establece que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

En esa línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 1990, prevé que *"en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"*. Asimismo, establece que los Estados parte tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para preservar a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 2079-2009-PHC/TC, señaló que: *"constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (...) En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos"*.

Es así como el Código de los Niños y los Adolescentes, en armonía con nuestra Constitución y la Convención antes citada, señala que se debe respetar la integridad moral, física y psíquica de los niños, niñas y los adolescentes. En el ámbito educativo, dicha norma precisa que: *El niño y el adolescente tienen derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario*.

Igualmente, la Ley N° 30466 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP; establecen parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Así, se precisa que: *"El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos"*.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal y el cumplimiento de los principios éticos, deberes y obligaciones que impone la función pública, la Administración cuenta con la potestad disciplinaria, la cual le sirve para tutelar su organización. Esta garantiza su orden interno y el normal desempeño de las funciones encomendadas. Es un medio que permitirá finalmente encausar la conducta de los funcionarios y servidores, sancionando cualquier infracción que pudiera afectar el servicio o la función pública asignada y, por ende, los fines del Estado.

Es en esa línea, que la Ley N° 29944 ha establecido qué conductas son pasibles de sanción, habiendo calificado como una falta muy grave: realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.

En el presente caso la conducta pasible de sanción disciplinaria se encuentra tipificada en la Ley N° 29944, Ley de Reforma magisterial que señala como los deberes de docente: **Artículo 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los de los padres de familia; **n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática;** **i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole;** **q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia.**

Los hechos son pasibles de sanción de acuerdo a lo prescrito en el artículo 48° de la Ley 29444; Ley de la Reforma Magisterial, **Cese temporal**. Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

La calificación y gravedad de la falta se evalúa de conformidad a lo previsto en el artículo 78 del D.S. N° 004-2013-ED Art.- 78°:

a) Circunstancias en que se cometen.	No se aplica
b) Forma en que se comete.	Los hechos han ocurrido cuando el docente en PAD era su docente de aula de la menor de iniciales I.J.S.A.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica, en caso de interés público, pero si es grave por la afectación del desarrollo de la estudiante.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Se advierte la existencia de la intención del docente cuestionado, por cuanto el acto reprochable es el de haberse aprovechado de su condición de docente y así presuntamente vulnerar el derecho al libre desarrollo y bienestar, así como la paz y tranquilidad de la menor presunta agraviada; lo cual evidentemente supone el incumplimiento de sus deberes y prohibiciones como docente; y por último el docente en investigación, es un profesional de la educación con título de profesor o licenciado en la educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad, y el Estado en la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional; quien debió tener presente la exigibilidad de su deber y prohibición dentro del compromiso del marco ético de la profesión docente y no quebrantarla o vulnerarla.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248° numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterria).

De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción que fundamentan razonablemente sobre la comisión de los hechos materia del presente procedimiento; por lo que lo expresado por el docente en PAD en sus descargos se toman como argumentos de defensa que como se ha explicado en los considerandos anteriores no es acogido por esta comisión.

Este colegiado ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta los principios de: **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión: debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).* En este sentido, esta CPPADD no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, y del análisis fáctico y jurídico se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados al profesor Hernán Jesús Medrano Condezo ex docente contratado de la I.E N°0633 – Puerto Pizana, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín, quien ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial**, sus art.- 40 literal c) **Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia**; n) **Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática**; i) Ejercer la docencia en armonía con los **comportamientos éticos y cívicos**, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia

Del presente caso en particular este colegiado luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **imponer** sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL de seis (06) meses sin goce de remuneraciones** en el servicio, al Prof. Hernán Jesús Medrano Condezo, ex docente contratado de la I.E N°0633 – Puerto Pizana, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín, al haber transgredido u omitido, los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER sanción administrativo disciplinario, de **CESE TEMPORAL por seis (06) meses sin goce de remuneración** en el servicio, al profesor **Hernán Jesús Medrano Condezo**, ex docente contratado de la I.E N°0633 – Puerto Pizana, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín; al haber transgredido u omitido, los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en *el ejercicio de la función docente*, considerados como grave, conforme a los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su recurso impugnatorio que crea conveniente dentro de los quince 15 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. **Hernán Jesús Medrano Condezo**, identificado con DNI N°22669541, con domicilio en el Jr. Pozuzo Mz. “O” - Lote 01 – Amarilis, provincia y departamento de Huánuco, numero de celular 98779110, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 4.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

WhatsApp

Buscar un chat o iniciar uno nuevo

Todos No leídos 10 Favoritos Grupos +

Herman Jesús Medrano Condezo 10:52 a.m. ✓✓OK

Mi Rey Breydito 10:44 a.m. ✓✓OK

Personal UGEL Tocache 10:43 a.m. ~JEFFREYDARSHAN: Los pesos prohibidos

Amor Sarita 10:12 a.m. ✓✓No

GRUPO DIA DE LA MADRE 9:14 a.m. Aron ahadio a JUAN CARLOS ALIAGA

Courrier Jet Tocache sari 8:32 a.m. ✓✓Tu: Ok

Victoria RR. HH 8:09 a.m. <https://www.gob.pe/institucion/ugeltocache/colecciones/29164-co...>

Gilber Rivera 7:56 a.m. ✓✓Foto

Yaqui Ugel 7:46 a.m. ✓✓OK

Herman Jesús Medrano Condezo en línea

Ho

Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Solo las personas en este chat pueden leerlos, escucharlos o compartírselos. Haz clic para obtener más información.

Buenos días sr. Percy Valdivieso notícame por éste medio le RD1617-2026 gracias 9:40 a.m.

Soy el profesor Hernán Jesus Medrano Condezo 10:00 a.m.

BUENOS DIAS PROFESOR HERMAN JESUS MEDRANO CONDEZO SOY EL SR. PERSI VALDIVIEZO FLORES A SOLICITUD DE SU PERSONA HAGO LLEGAR LA RD 1617,2026. 10:04 a.m. ✓✓

Lo autorizo enviar por este medio 10:04 a.m.

HERNAN JESUS MEDRANO CONDEZO RD N°1617-2026OK.pdf 12 páginas - PDF - 15 MB

BUENOS DIAS CONFIRMAR SU RECEPCION POR ESTE MEDIO POR FAVOR. 10:50 a.m. ✓✓

Llamada 10 segundos 10:51 a.m.

Recibi conforme 10:52 a.m.

OK 10:52 a.m. ✓✓

Obtener WhatsApp para Windows

Escribe un mensaje

10:54 8/04/2026

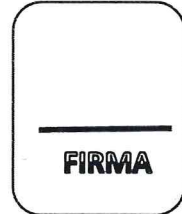
NOTIFICACION N°050 -2026.

ANTECEDENTE : Memorando N°320-2026-GRSM-DRE-UGELT/D.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2026

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1617-2026 donde resuelve:
Imponer Sanción administrativo disciplinario de CESE TEMPORAL por seis (06) meses sin goce de remuneraciones.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: HERNAN JESUS MEDRANO CONDEZO
CARGO :
CONDICIÓN :
DNI :
Celular :
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : ____/____/____ HORA:.....

 FIRMA	 HUELLA DIGITAL
---	--

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCION

Siendo las Horas del día/...../20..... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al GRSM respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
99Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA:

 FIRMA	 HUELLA DIGITAL
--	--



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171